

ABDUL MUHAMMAD BIN MOHAMED IQUBAL

lwn

NURUL JAMALIAH BINTI MOHD MOHIDEEN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel)

8 Disember 2022 / 13 Jamadilawal 1444H

Kes Semakan No. 10000-003-0090-2022

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Puan Nurulhuda binti Ameruddin daripada Tetuan Nurulhuda & Associates.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah menyemak dan meminda / membatalkan / mengesahkan / mengarahkan kes didengar semula di dewan bicara yang lain/mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam/Gombak Selangor bertarikh 30 Ogos 2022 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

- 1.2 Mahkamah meluluskan permohonan Perayu untuk bermalam dengan anak tersebut iaitu diambil pada jam 6.00 petang hari Jumaat dipulangkan pada 8.00 malam hari Ahad.

— FAKTA KES

- 2) Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24 Februari 2018 dan bercerai pada 14 Disember 2021. Pasangan ini dikurniakan seorang cahayamata perempuan bernama Aafiyah Zahra binti Abdul Muhammad (No. Mykid: 190514-10-2726).
- 3) Pemohon telah memfailkan permohonan interim hadhanah melalui kes permohonan no. 10207-038-0468-2020 yang mana di antara perintah yang diberikan pada 7 Januari 2021 adalah seperti berikut;

“

- i. *Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas anak yang bernama Aafiyah Zahra binti Abdul Muhammad (No. Mykid: 190514-10-2726) hendaklah diserahkan kepada Responden iaitu ibu sehingga kes induk hak jagaan anak melalui saman no: 10207-028-0425-2020 diputuskan.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon iaitu bapa hendaklah diberi hak lawatan dan bersama anak tersebut pada setiap hari Sabtu pada jam 10.00 pagi hingga jam 6.00 petang pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan pemulangan anak tersebut hendaklah dibuat di tempat di mana anak tersebut tinggal.*

5) Pada 18 Februari 2022, Pemohon memfailkan Permohonan Ubah Perintah Interim Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes No: 10207-099-0085-2022 untuk mendapatkan suatu ubah perintah yang antara lain sebagaimana berikut;

- i. *Hak akses lawatan dan bermalam dengan anak tersebut dilaksanakan pada hari Jumaat bermula pada jam 6.00 petang dan anak tersebut akan dihantar semula kepada Responden sebelum atau selewat-lewatnya pada jam 8.00 malam pada hari Ahad bagi setiap hujung minggu pertama dan minggu ketiga.*

6) Pada 30 Ogos 2022 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah meluluskan permohonan Pemohon dan memerintahkan seperti berikut;

- i. *Mahkamah memerintahkan Hak Lawatan dan Bersama bagi anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada setiap hari Sabtu dan Ahad pada jam 10.00 pagi hingga jam 6.00 petang pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan.*
- ii. *Perintah Interim Hadhanah bertarikh 7 Januari 2021 di perenggan 2,4 dan 5 melalui permohonan no: 10207-038-0468 Tahun 2020 dikekalkan.*

7) Pemohon tidak mengemukakan alasan yang jelas di dalam permohonan semakan ini tetapi berdasarkan Afidavit Pemohon dapatlah difahami alasan bagi permohonan semakan ini ialah;

- i. Mahkamah Tinggi Syariah gagal memberikan hak bermalam kepada Pemohon (walaupun jumlah hari akses untuk melawat dan bersama dengan anak tersebut telah ditambah daripada hanya hari Sabtu minggu pertama dan ketiga kepada hari Sabtu dan Ahad pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan).
- iii. Lokasi untuk mengambil dan menghantar anak tersebut juga jauh dari alamat tempat tinggal Pemohon menyebabkan sekiranya Pemohon lambat mengambil atau menghantar anak tersebut, Responden mendesak Pemohon supaya segera menghantar anak tersebut.
- iv. Pemohon pernah menjaga anak tersebut selama tempoh satu (1) bulan secara bersendirian tanpa bantuan daripada sesiapa termasuk Responden sendiri.
- v. Hak Pemohon sebagai bapa kandung untuk bermalam dengan anak tersebut dinafikan tanpa ada alasan yang munasabah dari segi Hukum Syarak ataupun undang-undang.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod

kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

9) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma’ atau Qias seperti tempoh*

iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.

- ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

10) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

11) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

12) Kembali kepada permohonan Pemohon ini, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Malah Pemohon tidak menyatakan perenggan mana di dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang ingin dirujuk dalam semakan ini.

13) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10207-038-0085-2019 dan kami membuat dapatan seperti berikut:

13.1 Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya berpendapat hak bermalam masih tidak diberikan kepada Pemohon kerana dibimbangi menjejaskan suasana emosi dan pembangunan sosial anak kecil

disebabkan berlaku suasana baru bersama dengan bapa dan masih memerlukan penjagaan yang rapi daripada Responden.

13.2 Responden di dalam Afidavit Jawapan mengesahkan bahawa anak tersebut tidak pernah berpisah tempat tidur dengan Responden sejak anak tersebut lahir dan anak tersebut amat memerlukan perhatian Responden terutamanya di waktu malam.

13.3 Responden juga menegaskan bahawa tidak ada sebarang perubahan matan pada anak tersebut untuk membolehkan perintah interim tersebut diubah memandangkan anak tersebut baru sahaja berusia 2 tahun 9 bulan.

13.4 Manakala Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya memohon untuk mendapatkan hak bermalam kerana waktu yang diberikan untuk lawatan hanya dalam jangka masa yang pendek dan Pemohon memohon tempoh masa lawatan yang lebih panjang dan hak bermalam supaya dapat merapatkan lagi hubungan Pemohon dengan anak tersebut.

14) Kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak memberikan hak bermalam anak tersebut kepada Pemohon kerana Hakim Bicara berpandangan anak tersebut masih memerlukan penjagaan yang rapi daripada Responden. Di samping itu kami juga berpendapat perubahan matan pada usia anak tersebut yang baru berusia 2 tahun 9 bulan ketika permohonan mengubah perintah interim difailkan pada 18 Februari 2022 adalah tidak ketara perbezaannya dengan usia

anak tersebut ketika perintah interim diberikan pada 7 Januari 2021 iaitu 1 tahun 8 bulan.

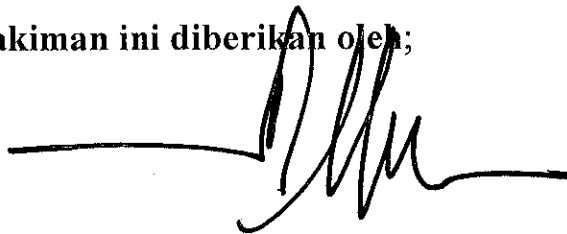
15) Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan, Pemohon juga telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara material adalah bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

.....
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

